

銷售合約

當事方

- 本銷售合約（以下稱為「合約」）於二零二四年十一月一日簽訂（「生效日期」），與一邦國際網上仲調中心，主要營業地址為香港中環雪廠街 11 號律師中心西座 4 樓 403 室（以下稱為「客戶」）和 咖啡供應有限公司，主要營業地址為香港太古萬花大廈 88 樓（以下稱為「賣方」）（統稱為「當事方」，每個「當事人」）。

商品和價格

- 賣方向客戶出售的貨物（以下簡稱「貨物」）及其各自的數量和價格如下表所示：

貨物	數量	每單位價格 (HKD)	總價 (HKD)
咖啡豆	10	\$200	\$2,000
咖啡機	2	\$2,800	\$5,600
白糖	3	\$10	\$30
啡糖	3	\$10	\$30
水	10	\$50	\$500

價格和付款

- 賣方特此同意出售，客戶在此同意購買貨物，總金額為 港幣 8,160。
- 賣方將於交貨時向客戶提供發票。
- 所有發票都將在三十 (30) 天內全額支付。
- 任何未在三十 (30) 天內支付的餘額將收取百分之五（5%）的延遲付款附加費。

交付和運送

- 貨物的交付（以下稱為「交付」）將運送至交付地址：香港中環雪廠街 11 號律師中心西座 4 樓 403 室。
- 發貨方法將由賣方決定和運送的費用將由賣方負責。

保證條款

- 除本合約中明確規定的情況外，雙方確認並同意貨物按現狀交付。
- 除本合約中明示的保證外（如有），任何一方均不作出任何聲明或授予任何明示或暗示的保證，無論是事實上的保證，還是法律的實施、法規或其他保證，而且每一方均明確聲明不提供任何其它保證，無論是書面保證還是口頭保證，或明示或默示，包括任何品質、適銷性或適合特定用途或目的之擔保，或任何關於任何專利有效性或第三方知識產權不受侵犯之保證。

檢查

- 客戶承認其完全依賴於客戶選擇進行的調查、檢查和檢查，並且賣方為客戶提供了充分、完整的調查、檢查和檢查的機會。

損失風險和所有權

- 貨物滅失或損壞的風險應由賣方承擔，直至貨物在交付給客戶或其指定人時通過為止。貨物的所有權將保留在賣方，直至貨物在交付給客戶或其指定人時移交給客戶。

延遲或不履行及不可抗力

- 在任何情況下，賣方概不因本合約所引起的任何延誤、未交付或任何因勞資糾紛、運輸短缺、生產貨物的材料延誤或短缺、火災、事故、天災為而引起的故障向客戶負責，或賣方控制範圍之外的任何其他原因。如果賣方因上述原因未能按照本合約條款交付貨物，賣方應在發現時立即通知客戶。在接到通知後，任何一方均可終止本合約。

終止

- 本合約可由任何一方或雙方在任何時候終止，但終止方必須至少提前 7 天提供書面終止通知。

責任限制

- 在任何情況下，賣方均不對因本合約或其所考慮的交易（無論是違反合約、侵權行為、疏忽或其他形式的行為）而產生的任何間接、特殊、相應或懲罰性損害（包括利潤損失）負責。

準據法

- 本合約應根據香港特別行政區的法律進行管理、解釋和實施。

合約修改

- 雙方同意，對本合約所作的任何修改必須以書面形式進行，及雙方必須簽署。

- 雙方按照上文分段規定的方式所作的任何修正將對本合同生效。

可分割性

- 如果本合約中的任何條款被具有管轄權的法院認定為無效或無法執行，則該條款應在適用法律的最大範圍內執行，本合約的其餘條款仍將完全有效。

不可分契約

- 本合約代表本合約各方就本合約主題達成的全部協議和理解，並取代所有先前的協議、諒解、誘因和條件（明示或暗示），任何性質的口頭或書面說明。本合約明示條款可控制並取代任何不符合本合約任何條款的交易績效及/或使用方式。

排除第三者權利

- 除本合約一方外，任何其他人均無權根據香港特別行政區（“**HKSAR**”）或其他司法管轄區的法律執行或享受其任何條款的利益。

釋義

- 本合約中的標題僅供參考，不得以任何方式限制或以其他方式影響本合同中任何條款的含義或解釋。

爭議解決

- 任何符合《亞太經濟合作組織網上跨境爭議解決合作框架》範圍的爭議、爭論及索償，應按照提交申請時適用之一邦的亞太經濟合作組織網上爭議解決程序規則解決爭議。
 - 甲. 中立人的數量應為一名。
 - 乙. 仲裁地應為[香港特別行政區]。
 - 丙. 本仲裁協議及根據一邦亞太經濟合作組織網上爭議解決規則進行的網上爭議解決程序的適用法律應為[香港特別行政區的法律]。
 - 丁. 在一邦亞太經濟合作組織網上爭議解決規則下，網上爭議解決中使用的語言應為[英語/雙方同意的語言]。

簽名和日期

- 雙方特此同意本合約中規定的條款和條件，並在其簽字過程中證明如下： -

客戶

姓名：Chan Tai Man

一邦國際網上仲調中心

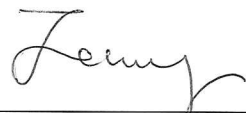
簽名：  _____

日期：2024/11/1

賣方

姓名：Jenny Chan

咖啡供應有限公司

簽名：  _____

日期：2024/11/1